

감사결과 처분요구서

－ 해외법인 파견자 비위행위 의심 건 조사 －

2022. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경과 목적	1
2. 감사 범위와 중점	1
3. 감사 기간과 인원	1
 II . 감사결과 처분요구 및 통보	2
1. 처분요구 및 통보사항 일람표	3
2. 처분요구 및 통보사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사배경과 목적

본 감사는 '22. 2. 14. 현지법인 파견(3년) 직원 중 1명의 회사 제반사규 및 윤리 강령 미준수 등 비위행위를 소속부서가 제보하여 이에 대한 경위 및 사실관계를 파악한 후 이에 상응하는 조치를 취하고자 이번 감사를 실시하였다.

2. 감사범위와 중점

이번 감사에는 현지법인에 파견직원의 비위행위 행태와 회사 규정 등 위반 사실 조사에 중점을 두었다.

3. 감사기간과 인원

이번 감사는 2022. 3. 21.부터 같은 해 5. 20.까지 감사 인원 1명을 투입하여 신고 내용에 대하여 조사를 실시하고 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2022. 7. 6. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구 및 통보

1. 처분요구 및 통보사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금액(단위: 원) (인원)
1	○○○○처	특정	해외 사적업무 처리 중 부적절한 행위	징계	1
2	○○○○처	특정	해외파견직원 적정 귀임비용 회수 검토	통보	
3	○○○○처	특정	해외파견직원 유사사례 재발 방지 대책 마련	통보	

2. 처분요구 및 통보사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 해외에서 사적업무 처리 중 부적절한 행위

관 계 부 서 ○○○○○처

징계 대상자 ●●●처 휴직자

☞ 직급 A(사번: ■■■■■)

징 계 사 유

A는 2021. 3. 17.부터 해외 현지법인 사무소에 파견되어 사무업무를 담당하다가 본인 귀책사유로 인해 소속부서장의 복귀지시로 2022. 2. 22. 복귀하였다.

A는 현지에서 직무와 무관한 사적업무 처리과정에서 회사와 동료의 동의나 통보도 없이 부적절한 행위를 하였고 해외파견 직원으로써 부과된 직무수행을 계속 할 수 없다고 판단되어 귀국조치 하였고 이후 사적인 업무에서의 부적절한 행위에 대하여 철저하게 조사하였다.

조사한 결과 A는 파견 이후 9개월 간 회사나 동료에게 통보나 동의를 구하지 않고 본인의 영리를 추구하려한 사실을 확인하였다.

만일 본 건이 발각되지 않고 뒤늦게 해당 사실을 회사가 인지하더라도 되돌릴

수 없었을 것이며 회사나 개인이 이러한 비위행위에 아무런 조치를 취하지 않는 경우, 회사나 동료까지 피해를 입을 가능성도 있다.

그럼에도 불구하고 A는 전혀 반성하는 태도를 보이지 않았고, 「임직원 윤리 행동강령」 제18조(직위의 사적 이용 금지)를 위반한 것으로 판단되며, 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면 ‘직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다’는 회사의 규정을 성실히 지키지 않은 것으로 판단되는 등 직원으로서 회사의 규정과 윤리 행동강령까지 위반한 행위가 명백하여 「취업규칙」 제73조 제1호의 징계사유에 해당한다.

조치할 사항 사장은 해외파견 직원으로써 직무와 무관한 사적인 영리를 추구하기 위해 회사와 동료의 동의나 통보도 없이 부적절한 행위를 하고 「임직원 윤리 행동강령」 제18조 및 「취업규칙」 제10조를 위반한 사실이 명백하므로, 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계)¹⁾에 해당하는 행위를 한 ○○○○처 A를 「인사관리규정」 제103조의3의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(징계)

1) 「취업규칙」 제73조(징계) 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각호의 1에 해당되는 경우에는 이를 징계한다.

1. 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 해외파견직원 적정 귀임비용 회수 검토

관 계 부 서 ○○○○○처

내 용

A는 2021. 3. 17.부터 해외 현지법인 사무소에 파견되어 사무업무를 담당하다가 본인 귀책사유로 인해 소속부서장의 복귀지시로 2022. 2. 22. 복귀하였다.

또한 「해외근무자 관리지침」 제4조(행동규범)에 따르면 “해외근무자는 2. 회사 제반 사규를 준수하고 국가와 회사의 위신을 손상시키는 행위를 하여서는 아니 되고, 4. 특정인의 사적 이익을 위하여 업무를 수행하여서도 아니 되고, 5. 주재국에서 영리를 목적으로 하는 행위를 해서도 아니 된다”고 규정되어 있는데, A는 법인에 발령받아서 온 이후부터 사적인 영리를 추구하려고 하는 등 부적절한 행위를 한 것으로 판단된다.

또한 동지침 제9조(소환) ① 1. 항에 “제4조의 행동규범을 위반하거나 위반할 우려가 있는 경우, 3. 정당한 사유 없이 중요한 업무수행을 태만히 하거나 상사의 정당한 지시사항을 이행하지 아니한 경우에는 해외근무자의 관리부서장이 해

외근무자의 소환을 명할 수 있다”라고 규정되어 있다.

A의 동료 B의 제보를 받은 국내의 소속 부서장은 사실을 확인하는 한편 사업의 차질을 우려하여 대책을 강구하였고, 결재라인을 통해 A의 소환을 결정하였다.

재외 공무원의 경우 본인의 귀책사유로 소환을 하는 절차 등을 따로 정하고 있는데, 우리 회사의 경우도 해외파견 직원 중 UAE에서 근무하는 「OSS 근무직원 운영지침」 제15조(본인 귀책 귀임)에 “본인귀책(질병 등 제외)으로 중간 복귀하는 경우에 UAE 파견시 지급된 이전비(항공료, 정착지원금, 이사비) 전액을 회수하고 국내 복귀 시 이전비를 지원하지 않는다”고 규정되어 있고 「취업규칙」 제12조(손해배상)에 “직원이 고의 또는 중대한 과실로 인하여 회사의 재산에 손해를 입혔을 때에는 이를 변상하여야 한다”고 규정되어 있다.

우리회사가 프로젝트의 전략적 투자자로서 법인의 운영목표기간을 25년으로 한 점을 감안하면 회사에서 정한 3년의 파견기간으로 계산했을 때 파견횟수는 8번이었지만 A의 조기 복귀로 인해 파견횟수는 1회 더 발생할 예정이다.

따라서 본인의 귀책사유로 회사에서 정한 파견기간인 3년을 채우지 못한 A로 인해서 발생한 업무공백과 대체 파견자 선발 및 파견비용을 고려하여 차후 재발 방지차원과 대체파견자 경각심 부여 측면에서 적정한 비용 회수에 대한 검토가 필요하다고 판단된다.

❖ (관계부서 의견) ○○○○처 담당직원은 비용 회수에 대한 검토가 필요하다는 것을 인정하였으며, 이에 대한 법률검토 등을 통해 결정하여 처리하겠다는 의

견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ ○○○○처장은 해외현지 법인에서 회사에서 정한 파견기간 3년을 다하지 못하고 본인의 귀책사유로 국내로 소환됨으로 인해 발생한 대체 파견자 선발 및 파견 비용 발생과 관련하여 적정비용 회수를 검토하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 해외파견직원 유사사례 재발 방지 대책 마련

관 계 부 서 ○○○○○처

내 용

A는 2021. 3. 17.부터 해외 현지법인 사무소에 파견되어 사무업무를 담당하다가 본인 귀책사유로 인해 소속부서장의 복귀지시로 2022. 2. 22. 복귀하였다.

이 건과 관련하여 해당부서와 유사사례 재발방지를 위한 강구책을 논의하면서 해외근무자의 청렴윤리의식을 제고할 수 있는 차원의 조치가 필요하다는 결론에 도달하였는데 감사 진행과정 중에 「해외근무자 관리지침」을 개정하였다.

그러나 이외에도 본인의 귀책사유로 복귀할 경우 귀임비용 회수 등에 대한 관련규정을 보완하는 등 유사사례 발생에 대비하여 철저하게 살펴 볼 필요가 있어 보인다.

❖ (관계부서 의견) ○○○○○처 담당직원은 유사사례 재발 방지 의견을 적극 수용하여 관련규정을 개정·보완하기로 하였다.

조치할 사항

❖ ○○○○**처장은** 해외 법인에서 회사에서 정한 파견기간 3년을 다하지 못하고 본인의 귀책사유로 국내로 소환되는 사례가 재발되지 않도록 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.**(통보)**